

有期雇用労働者の通知書、10月から「説明の窓口」を書きます

パート・アルバイト・契約社員を雇う、すべての会社に関係します。会社の大きさや業種による例外はありません。

2026年10月1日から、採用したときに渡す「労働条件通知書」に、「正社員との待遇の違いについて、説明を求めることができます」と書き添えることになります。契約を更新するときも同じです。

足すのは2行ほどです。9月のうちに、いつもの様式を直しておきましょう。

■ 何が変わるのか

パート・アルバイト・契約社員を雇い入れたときは、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を、書面などで伝えることが決められています。

ここに、**2026年10月1日から1つ加わります**。「正社員との待遇の違いについて、その中身と理由の説明を求めることができます」ということを書いて渡すことになります。国のひな形(モデル労働条件通知書)では、あわせて**申出先(部署名・担当者と連絡先)**を書く形になっています。

これは義務です。伝えていなかった場合、行政の指導を受けてもなお直さなければ、**パート・有期雇用の方1人につき10万円以下の過料**(行政上のペナルティで、前科がつく刑事罰ではありません)の対象になります。

なお、同じ10月1日に、正社員との待遇の差をどう考えるかを示した国の指針(同一労働同一賃金ガイドライン)も改正されます。こちらはあらためてご案内します。

■ 自社は関係あるか

パート・アルバイト・契約社員を雇い入れる会社は、**すべて対象**です。人数も業種も問いません。

対象になるのは、次の2つの場面で渡す通知書です。

・**2026年10月1日以降に、新しく雇い入れる方**

・**2026年10月1日以降に、有期契約を更新する方**

見落としやすいのは2つめです。法律でいう「雇い入れたとき」には、**初めて雇い入れたときだけでなく、労働契約を更新するときも含まれます**。新しい採用の予定がない会社でも、契約更新が来る方がいれば対応が必要です。

■ 具体的に何をするか

・**9月中** いま使っているパート・アルバイト用の労働条件通知書の様式に、次の文と記入欄を足します。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

部署名 担当者職氏名(連絡先)

- ・**9月中** この窓口を誰にするかを決めます。「部署名」「担当者の役職と氏名」は、雇われる方が言いに行く先を特定できる程度で足ります。「連絡先」は電話番号やメールアドレスで構いません。すでにある「相談窓口」と同じ担当者にするなら、その欄は「同上」で差し支えありません
- ・**9月中** 10月以降に**契約更新を迎える方**の一覧を作ります。更新のたびに渡すものなので、更新月がいつかを押さえておくと慌てずに済みます
- ・**10月1日から** 新しく雇い入れる方と、契約を更新する方に、この通知書を渡します。渡し方は書面が基本です。本人が希望する場合は、ファクスや電子メールでも構いません(印刷して書面にできるものに限ります)

「通常の労働者」という言い方は、「**正社員**」など**自社の呼び方に置き換えて書いても構いません**。

迷ったときは、大阪労働局の雇用環境・均等部(06-6941-8940、平日8時30分～17時15分)か、働き方改革推進支援センターの無料相談も使えます。

■ よくある誤解

1つめは、「**新しく人を採るときだけの話**」という受け止めです。**契約更新のときも「雇い入れたとき」に当たります**。10月1日以降に有期契約を更新する方にも、この通知書を渡すことになります。

2つめは、「**窓口を書いておけば済む**」という誤解です。実際に説明を求められたら、待遇の違いの内容と理由を説明する義務があります。資料を使って口頭で説明するか、必要なことをすべて書いた分かりやすい資料を渡す方法で行います。なお、**説明を求めたことを理由に、解雇などの不利益な扱いをすることは禁じられています**。

【まず一步】 今週できること

10月以降に契約更新を迎えるパート・契約社員が何人いるか、数えてみてください。「新しい採用の予定はないから関係ない」と思っていた会社ほど、ここで手が必要になります。

出典

- ・厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」 | <https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf> | 確認日 2026-09-12
- ・厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」(第6条の解説。「雇い入れたとき」に労働契約の更新時を含むこと、過料の取扱い) | <https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf> | 確認日 2026-09-13
- ・厚生労働省「モデル労働条件通知書(一般労働者用; 常用、有期雇用型)」 | <https://www.mhlw.go.jp/content/001696984.pdf> | 確認日 2026-09-12
- ・厚生労働省「改正省令及び告示の周知に係るQ&A(同一労働同一賃金施行5年後見直し パートタイム・有期雇用労働法関係)」 | <https://www.mhlw.go.jp/content/001695919.pdf> | 確認日 2026-09-12
- ・令和8年4月28日 職発0428第9号・雇均発0428第1号(令和8年厚生労働省令第87号ほかの公布について) | <https://www.mhlw.go.jp/content/001696983.pdf> | 確認日 2026-09-12

2026年9月13日 個別の事情により取扱いが変わる場合があります。詳しくはご相談ください。

事務所からの一言

通知書のひな形の直し方、窓口を誰にするか、説明を求められたときの答え方まで、ご一緒に考えます。「何から手をつければいいのか分からない」という段階でのご相談も承っています。

リベレスト社会保険労務士事務所 代表 馬場 英行

TEL:090-8753-5684

Email:livelest-council@outlook.jp

Web:<https://livelestcouncil-netizen.github.io/my-homepage/>

「一緒に考えましょうね」

リーベ

